



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 06/12/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente

BARONE GIOVANNI, Relatore

PERINELLI ANTONIO, Giudice

in data 06/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7694/2024 depositato il 15/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. In C.p. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Rappresentante_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_2

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230230611832000 IRES-ALIQUEUTE 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1713/2024 depositato il 09/12/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari;

Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ricorrente_1 S.r.l. propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 3 Settebagni, nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720230230611832000, notificata in data 23.01.2024 per l'anno di imposta 2019, per un valore della controversia di € 602.464,00 a titolo di omesso versamento IRES, e ne chiede l'annullamento, previa sospensiva, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Detti importi risultano dovuti a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D. P.R. n. 60 del 19773 eseguito sul Modello Unico 2020 presentato per il periodo d'imposta 2019. La cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica del 26.05.2023 della comunicazione di irregolarità. La richiesta di pagamento scaturisce, in particolare, dal mancato riconoscimento dell'utilizzo integrale delle perdite riportate nel Modello redditi 2020, anno d'imposta 2019 al rigo RN4 colonna 2 per € 11.940.222,00.

Con decreto in data 18 ottobre 2019, il Tribunale di Tivoli ha omologato il Concordato Preventivo proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l.. Per l'effetto dell'omologa, si è verificata una sopravvenienza attiva da esdebitazione, conseguente allo stralcio di parte della debitoria, di € 17.791.286 regolarmente annotata nella contabilità della società nell'esercizio 2019 secondo il principio contabile Oic n. 6. La riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento. In buona sostanza con tale disposizione il legislatore ha introdotto un regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti, nell'ambito di procedure di risanamento, ove intervenuto in esecuzione di procedure di composizione della crisi d'impresa, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e consentire un più agevole ritorno in bonis.

A seguito della notifica della cartella, la Ricorrente_1 S.r.l. in data 30.01.2024 ha inoltrato all'Ufficio una istanza di autotutela, chiedendo lo sgravio dell'importo rettificato, ma in data 06.02.2024 l'Ufficio ha comunicato il provvedimento di rigetto.

Si chiede quindi annullamento della cartella, previa sospensiva, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Nel settembre 2024 è intervenuto provvedimento di sgravio a seguito di perfezionamento di accordo conciliativo n. 5000/2024 - giudizio RGR n. 7694/2024.

Si è quindi costituita la DP1 Roma con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

Analoga richiesta ha depositato la Ricorrente_1 srl, stante l'intervenuta emissione di due provvedimenti di sgravio della cartella di pagamento n. 09720230230611832000, notificata in data 23.01.2024 per l'anno di imposta 2019, oggetto del presente giudizio, che hanno annullato totalmente l'importo richiesto in pagamento con la cartella impugnata, e precisamente: 1. Primo provvedimento di sgravio parziale emesso in data 17.04.2024 per la somma di € 654.431,54; 2. Secondo provvedimento di sgravio emesso in data 01.07.2024 a seguito del perfezionamento dell'accordo conciliativo n. 500020/2024 intervenuto tra le parti e relativo al giudizio R.G.R. n. 7694/2024 per € 212.531,19.

A seguito dell'emissione dei due provvedimenti di sgravio indicati, la cartella di pagamento n. 09720230230611832000 risulta totalmente annullata.

L'istanza di richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, risulta già depositata anche dalla Ricorrente_1 S.r.l., in qualità di parte ricorrente, in data 01.07.2024.

All'udienza del 27 settembre 2024 la Corte, chiamata a pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, ha dichiarato pertanto il non luogo a provvedere e rinviato per il merito all'udienza del 06/12/2024.

All'udienza odierna la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere per il perfezionamento di accordo conciliativo e conseguente sgravio della cartella, pronuncia in conformità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, all'udienza odierna, avendone ravvisato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, su conforme richiesta delle parti, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Roma 06/12/2024

Il Relatore

(Giovanni Barone)

Il Presidente

(Giuseppe Di Martino)